

<제12장 단체교섭.제1절 단체교섭의 당사자>

I. 의의

- 단체교섭이란 노동조합과 사용자 또는 사용자 단체가 만나 근로조건의 결정, 노동조합의 활동 등 단체적 사항에 관하여 교섭하고 단체협약을 체결하는 과정을 의미한다. 단체교섭의 당사자란 이러한 단체교섭을 자신의 이름으로 수행하고, 단체협약이 체결되는 경우 당해 단체협약에 따른 법적 효과의 귀속주체가 되는 자를 말한다. 단체교섭의 당사자가 누구인지는 교섭의 성립, 내용, 효력에 직접적인 영향을 미치므로 매우 중요한 쟁점이 된다.

II. 근로자 측 당사자

- 근로자 측의 단체교섭 당사자는 원칙적으로 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')상의 노동조합이다.

1. 노조법상 노동조합

(1) 개념

- 노조법 제2조 제4호의 요건을 갖추고 설립 신고를 완료하여 법적 지위를 획득한 법내 노동조합만이 정당한 단체교섭 당사자가 될 수 있다.

(2) 교섭권

- 노조법 제29조 제1항에 따라 노조법상 노동조합은 그 노동조합을 조직하거나 이에 가입한 근로자를 대표하여 사용자나 사용자 단체와 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다.

2. 근로자단체

- 설립 신고를 하지 않아 법내 노동조합의 지위를 갖지 못한 법외 노동조합이나 기타 근로자단체는 노조법상의 단체교섭 당사자로서의 지위를 인정받지 못하며, 따라서 사용자는 이들 단체와 교섭할 법적 의무를 부담하지 않는다.

3. 단위노조의 산하조직

(1) 산하조직의 지위

- 단위노조의 지부, 분회 등 산하조직은 원칙적으로 단위노조의 일부에 불과하며, 별도의 독립된 법적 교섭권을 갖지 못한다.

(2) 권한 위임

- 다만, 단위노조의 규약 또는 위임에 의해 교섭 권한을 부여받은 경우에 한하여 위임의 범위 내에서 교섭 당사자가 될 수 있다.

4. 일시적 단결체

- 특정 사건이나 일시적인 목적을 위해 근로자들이 모인 임시적인 단결체는 노조법상의 노동조합으로 인정되지 않으므로, 단체교섭의 정당한 당사자가 될 수 없다.

5. 유일교섭단체조항

(1) 의의

- 유일교섭단체조항이란 노동조합이 단체협약을 통해 자신만이 당해 사업장의 유일한 교섭 단체임을 사용자로부터 확인받는 조항을 의미한다.

(2) 효력

- 판례는 해당 조항이 복수 노동조합의 존재를 원천적으로 봉쇄하여 다른 노동조합의 단체교섭권을 본질적으로 침해하는 경우에는 위법하다고 본다. 다만, 합리적인 범위 내에서의 조항은 인정될 수 있다.

III. 사용자 측 당사자

- 단체교섭의 상대방인 사용자 측 당사자는 원칙적으로 개별 사용자와 사용자 단체이다.

1. 사용자

(1) 개념

- 노조법 제2조 제2호에 따른 사용자는 사업주, 사업의 경영 담당자, 그리고 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자를 포함한다.

(2) 교섭 의무

- 사용자는 노조법상 노동조합으로부터 교섭 요청을 받은 경우 성실하게 교섭에 응해야 할 법적 의무를 부담한다(노조법 제30조 제1항, 제81조 제1항 제3호).

2. 사용자 개념의 확장

(1) 실질적 지배력설

- 판례는 근로자를 직접 고용하지 않은 모기업이나 원청이라 하더라도, 하청 근로자의 근로조건에 대하여 실질적이고 구체적인 지배·결정권을 행사하는 경우에는 해당 근로자에 대한 노조법상의 사용자로 인정한다(교섭 의무 주체). 이는 간접 고용 관계에서의 근로자 보호를 강화하기 위함이다.

(2) 단체교섭의 당사자 적격

- 실질적 지배력을 가진 사용자까지 교섭 당사자로 인정되는 경우, 해당 근로자의 노동조합은 직접 고용 관계가 없는 사용자에게도 교섭을 요구할 수 있게 된다.

3. 사용자 단체

(1) 개념

- 사용자 단체란 복수의 사용자를 구성원으로 하여 근로조건의 결정에 관하여 통일적인 의견을 가지고 그 기능을 수행할 수 있는 조직체를 의미한다.

(2) 권한

- 사용자 단체는 그 구성원인 사용자를 위하여 단체교섭 및 단체협약 체결의 권한을 가진다(노조법 제29조 제2항). 단체교섭 당사자로서의 지위는 규약에 따라 정해진다.

IV. 결론

- 단체교섭의 당사자는 근로자 측에서는 노조법상 노동조합으로 엄격히 제한되며, 사용자 측에서는 개별 사용자 외에 사용자 단체 및 근로조건에 실질적 지배·결정권을 행사하는 모기업까지 확장된다. 이러한 당사자 적격의 판단은 노사 관계에서 누가 교섭 의무를 지는지와 체결된 단체협약의 효력 범위를 결정하는 법적 출발점이 된다.